

## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

### Lei n.º 21/82

de 28 de Julho

#### Produção e distribuição independente de energia eléctrica

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 164.º e do n.º 2 do artigo 169.º da Constituição, o seguinte:

### CAPÍTULO I

#### Aquisição e perda de qualidade de produtor e distribuidor independente de energia eléctrica

##### ARTIGO 1.º

A qualidade de produtor e distribuidor independente de energia eléctrica pode ser reconhecida a entidades privadas e públicas e cooperativas que desejem produzir e distribuir energia eléctrica nas condições estabelecidas nesta lei.

##### ARTIGO 2.º

A qualidade de produtor e distribuidor independente de energia eléctrica não pode ser reconhecida:

- a) A quem pretenda utilizar na produção de energia eléctrica recursos energéticos utilizados como matéria-prima de indústria já existente ou licenciada na data da publicação desta lei;
- b) A quem pretenda instalar uma rede de distribuição onde já exista ou esteja a instalar-se uma rede da empresa pública Electricidade de Portugal, E. P., ou para cuja instalação tenha sido já adjudicada a respectiva empreitada;
- c) Quando a empresa pública Electricidade de Portugal, E. P., provar que a rede de produção e distribuição requerida implica o aumento da energia primária importada em comparação com os seus próprios consumos específicos.

##### ARTIGO 3.º

1 — A qualidade de produtor e distribuidor independente de energia eléctrica cessa logo que deixem de se verificar as condições necessárias ao seu reconhecimento.

2 — No caso do número anterior, compete à autarquia local da área da exploração da rede independente diligenciar para que não se interrompa a produção e o fornecimento de energia.

##### ARTIGO 4.º

1 — O reconhecimento da qualidade de produtor e distribuidor independente de energia eléctrica compete à Direcção-Geral de Energia, ouvida a câmara municipal.

2 — O requerimento de reconhecimento da qualidade de produtor e distribuidor de energia eléctrica deve ser acompanhado de um estudo técnico-económico que inclua o esquema a adoptar de produção e distribuição de energia, declaração de aceitação dos futuros consumidores e observe os preceitos legais aplicáveis.

3 — A Direcção-Geral de Energia deve informar a câmara municipal interessada e a empresa pública Electricidade de Portugal, E. P., da apresentação do requerimento e dos documentos anexos, para efeitos, respectivamente, do n.º 1 deste artigo e da alínea c) do artigo 2.º

4 — Igual informação deve ser prestada à Direcção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola, para efeito de parecer, quando se preveja a utilização como fonte de energia de recursos ou materiais específicos do sector agrário.

5 — O parecer da Direcção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola considera-se favorável se não for prestado no prazo de 30 dias e é vinculativo se for desfavorável.

6 — O requerimento deve ser despachado no prazo de 90 dias após a emissão do parecer da câmara municipal.

### CAPÍTULO II

#### Direitos do produtor e distribuidor em rede independente

##### ARTIGO 5.º

O produtor e distribuidor independente de energia eléctrica goza do direito de produção de energia, bem como da sua distribuição para consumo através de rede própria, independente da rede eléctrica nacional ou regional.

##### ARTIGO 6.º

Podem ser utilizados na produção de energia eléctrica pelo produtor e distribuidor independente:

- a) Resíduos ou subprodutos próprios ou adquiridos;
- b) Recursos naturais renováveis, excluindo os de fundamental relevância para a manutenção do coberto vegetal;
- c) Energia de efluentes térmicos;
- d) Carvão ou derivados do petróleo, nos termos da alínea c) do artigo 2.º

##### ARTIGO 7.º

Pode ser utilizada na distribuição de energia eléctrica:

- a) Uma rede já existente, no caso de acordo com a entidade proprietária da mesma, para a sua aquisição ou utilização pelo produtor e distribuidor independente;
- b) Nova rede a instalar de acordo com as disposições regulamentares vigentes, quando não exista já rede eléctrica.

## ARTIGO 8.º

A construção de todas as instalações necessárias à produção e distribuição de energia, bem como o respectivo equipamento e sua manutenção, constituirão encargo do produtor e distribuidor independente.

## ARTIGO 9.º

1 — É da responsabilidade do produtor e distribuidor independente a aquisição e instalação de todo o equipamento de contagem dos consumos eléctricos, que devem obedecer às normas legais em vigor.

2 — É da competência da Direcção-Geral de Energia a fiscalização do funcionamento dos equipamentos instalados.

## CAPÍTULO III

## Condições de venda de energia

## ARTIGO 10.º

1 — As tarifas a aplicar localmente aos consumidores em caso algum poderão ser superiores às fixadas no tarifário máximo aprovado para a empresa pública Electricidade de Portugal, E. P., nas mesmas condições de entrega de energia eléctrica ao consumidor.

2 — Qualquer actualização de tarifas fica sujeita à aprovação do Governo.

Aprovada em 1 de Junho de 1982.

O Presidente da Assembleia da República, *Francisco Manuel Lopes Vieira de Oliveira Dias*.

Promulgada em 9 de Julho de 1982.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. — O Primeiro-Ministro, *Francisco José Pereira Pinto Balsemão*.



## PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

## Decreto-Lei n.º 295/82

de 28 de Julho

Considerando a necessidade de proceder a pequenos reajustamentos na orgânica do Governo, de modo a obter uma maior eficácia da sua acção:

O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º Os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 9.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 290/81, de 14 de Outubro, passam a ter a seguinte redacção:

Art. 2.º O Governo compreende os seguintes Ministros:

- a) Ministro de Estado e da Qualidade de Vida;
- b) Ministro de Estado e das Finanças e do Plano;
- c) Ministro da Administração Interna;
- d) Ministro dos Negócios Estrangeiros;
- e) Ministro da Justiça;

- f) Ministro da Educação;
- g) Ministro do Trabalho;
- h) Ministro dos Assuntos Sociais;
- i) Ministro da Agricultura, Comércio e Pescas;
- j) Ministro da Indústria, Energia e Exportação;
- l) Ministro da Cultura e Coordenação Científica;
- m) Ministro da Habitação, Obras Públicas e Transportes;
- n) Ministro da Reforma Administrativa;
- o) Ministro para os Assuntos Parlamentares.

Art. 3.º — 1 — Compete ao Vice-Primeiro-Ministro substituir o Primeiro-Ministro nas suas ausências ou impedimentos e exercer os poderes que lhe forem delegados pelo Primeiro-Ministro ou pelo Conselho de Ministros.

2 — Compete aos Ministros de Estado, enquanto tais, exercer os poderes que lhes forem delegados pelo Primeiro-Ministro ou pelo Conselho de Ministros.

3 — Compete ao Ministro para os Assuntos Parlamentares ocupar-se das relações entre o Governo, a Assembleia da República e os partidos políticos, bem como exercer outros poderes que lhe forem delegados pelo Primeiro-Ministro ou pelo Conselho de Ministros.

Art. 4.º — 1 — Integram-se na Presidência do Conselho de Ministros todos os serviços dependentes do Primeiro-Ministro, do Vice-Primeiro-Ministro e do Ministro para os Assuntos Parlamentares, bem como dos seguintes Secretários de Estado:

- a) Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros;
- b) Secretários de Estado Adjuntos do Primeiro-Ministro;
- c) Secretário de Estado Adjunto do Vice-Primeiro-Ministro;
- d) Secretário de Estado Adjunto do Ministro de Estado e da Qualidade de Vida;
- e) Secretário de Estado do Fomento Cooperativo;
- f) Secretário de Estado do Turismo.

2 — Compete a um dos dois Secretários de Estado Adjuntos do Primeiro-Ministro a superintendência e o despacho de todos os assuntos relativos à extinta Secretaria de Estado da Comunicação Social, com excepção da Direcção-Geral da Divulgação, cuja superintendência e despacho cabem ao Ministro da Cultura e Coordenação Científica.

3 — Junto do Ministro para os Assuntos Parlamentares haverá um Subsecretário de Estado Adjunto.

4 — Junto do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros haverá um Subsecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

Art. 9.º — 1 — O Ministro dos Negócios Estrangeiros é coadjuvado no exercício das suas funções por um Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.